

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1185/2535

กรมตุลาการ กับพวก

โจทก์

บริษัทเกรียงทอง จำกัด

จำเลย

บริษัทเกรียงทอง จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 20

ความว่า เนื่องจากจำเลยถูกโจทก์ฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งที่ ศาลภาษีอากรกลาง ตามคดีหมายเลขดำที่ 70/2534 มีประเด็น อย่างเดียวกับคดีนี้ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานของโจทก์ ชอบหรือไม่พยานหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารตลอดจนพยานบุคคล เป็นชุด เดียวกัน และคดีดังกล่าวเจ้าพนักงานประเมินก็ประเมิน โดยอาศัยราคาใน ใบขนสินค้าขาออกของเมืองฮ่องกงเหมือนคดีนี้นางแคทเธอรินม็อค ได้เบิกความใน คดีดังกล่าวเกี่ยวกับใบขนสินค้าขาออกเมืองฮ่องกงหลังจากที่ศาลในคดีนี้ได้มีคำ พิพากษาแล้ว จำเลยจึงไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานอ้างคำเบิกความของ นางแคทเธอรินม็อค ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายคำเบิกความของพยานดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญและจำเป็น แก่คดี ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นในคดีโดยตรง จำเลย จึงขออ้างคำเบิกความของ นางแคทเธอรินม็อค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้เพื่อ ประกอบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาตามบัญชีพยานที่ยื่นมาพร้อมคำร้องนี้ และเพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชี ระบупยานดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากรจำนวน 51,711,468.38 บาท แก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอากร ขาเข้าในอัตราร้อยละ

1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากร ขาเข้ารวม 43 ไปชนเป็นเงิน 12,313,413.63 บาท เป็นรายเดือนนับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป จนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีการค้า ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีการค้า ที่ต้องชำระเพิ่มทั้งนี้มีให้เกินกว่า จำนวนภาษีที่ต้อง ชำระเพิ่ม จากต้นเงินภาษีการค้า 579,445.60 บาท ตามใบชนเลข ที่ ปี 103-00830 จากต้นเงินภาษีการค้า 168,631.94 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 103-04233 จากต้นเงินภาษีการค้า 122,311.16 บาท ตามใบชนเลขที่ เอ 113-01105 จากต้นเงินภาษีการค้า 79,813.93 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 113-06453 จากต้นเงิน ภาษีการค้า 95,736.09 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 123-00404 จากต้นเงินภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 123-02532 จากต้นเงินภาษีการค้า 40,842.72 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 123-02533 จาก ต้นเงินภาษีการค้า 39,129.25 บาท ตาม ใบชนเลขที่ ปี 123-05207 จากต้นเงินภาษีการค้า 125,405.73 บาท ตามใบชนเลข ที่ ปี 104-00022 และจากต้นเงินภาษีการค้า 41,764.68 บาท ตามใบชนเลขที่ ปี 014-02405 เป็นรายเดือนนับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2532 เป็นต้นไป พร้อมกับให้ จำเลยชำระเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้า ตามใบชนดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 145)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้ว่านางแคทเธอรินมีอคจะเบิกความในคดีหมายเลขดำที่ 70/2534 ของศาลชั้นต้น หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ ทำให้จำเลยไม่สามารถ อ้างคำเบิกความของนางแคทเธอรินมีอค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้ก่อนศาลชั้นต้น

พิพากษาคดีก็ตาม แต่ตาม คำร้องของ จำเลยระบุว่าคดีดังกล่าวและคดีนี้มีประเด็น
อย่างเดียวกัน กันว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
และคดีนั้นเจ้าพนักงานประเมินก็ประเมินโดยอาศัยราคาในใบขนสินค้า ขาออกของ
เมืองฮ่องกงเหมือนคดีนี้ เมื่อจำเลยนำนางแคทเธอรินม็อค เข้าเบิกความในคดีดัง
กล่าว ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสืบนางแคทเธอรินม็อค ในคดีนี้
กรณีไม่มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า จำเลยไม่สามารถทราบได้ว่า ต้องนำนางแคทเธอ
รินม็อค มาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในคดีนี้หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตามข้อ
กำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ซึ่งออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จำเลยจึงไม่
อาจยื่น คำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลฎีกาได้ ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว แม่นางแคทเธอรินม็อคจะเบิกความในคดีหมายเลขดำที่
70/2534 ของศาลชั้นต้น หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ ทำให้จำเลยไม่สามารถ
อ้างคำเบิกความของนางแคทเธอรินม็อค เป็นพยานต่อศาลในคดีนี้ก่อนศาลชั้นต้น
พิพากษาคดีก็ตาม แต่ตาม คำร้องของ จำเลยระบุว่าคดีดังกล่าวและคดีนี้มีประเด็น
อย่างเดียวกัน กันว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
และคดีนั้นเจ้าพนักงานประเมินก็ประเมินโดยอาศัยราคาในใบขนสินค้า ขาออกของ
เมืองฮ่องกงเหมือนคดีนี้ เมื่อจำเลยนำนางแคทเธอรินม็อค เข้าเบิกความในคดีดัง
กล่าว ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องสืบนางแคทเธอรินม็อค ในคดีนี้
กรณีไม่มีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่า จำเลยไม่สามารถทราบได้ว่า ต้องนำนางแคทเธอ
รินม็อค มาสืบเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนในคดีนี้หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใด ตามข้อ

กำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ซึ่งออกตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จำเลยจึงไม่อาจยื่น คำร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นต่อศาลฎีกาได้ ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>